

1500595-20.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... já decidiu o C. STJ: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500595-20.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500595-20.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141651/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25167656 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2141651 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ITALO SANTOS OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

ANDREY GABRIEL DE OLIVEIRA e ÍTALO SANTOS OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2, II e §2-A, II, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, os acusados, no dia 24 de maio de 2022, às 14h30min, na Rua Alto Acre, quadra 01, no bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram, para eles, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o veículo HYUNDAI/HB20, uma bolsa, o celular Samsung A51 e o cartão de crédito, da vítima, Marilda Soares de Oliveira.

Consta dos autos, ainda, que os acusados, no dia 24 de maio de 2022, nas mesmas

circunstâncias de tempo e local acima descritas, subtraíram, para eles, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, uma bolsa, dois fones de ouvido e um pen-drive, da vítima, Letícia Soares de Oliveira Dorador.

Auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 23/27), auto de reconhecimento (fls. 30), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), autos de entrega (fls. 33/35).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022 (fls. 109/110).

O réu Andrey foi citado (fls. 124) e apresentou resposta à acusação (fls.129/130).

O réu Ítalo foi citado (fls. 127) e apresentou resposta à acusação 9fls. 129/130).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 135/136).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 11 de outubro de 2022, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa. Os réus foram interrogados (fls. 187/189).

O Ministério Público, em sede de memoriais, pediu, em síntese, a procedência da ação, com a consequente condenação dos acusados. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl.06), boletim de ocorrência (fls. 23/27), auto de reconhecimento pessoal (fls.30), auto exibição, apreensão (fls. 31/32), auto de entrega (fls.33/35), relatório final (fls. 95/97), além da prova oral colhida em juízo e durante a fase investigativa. Entendeu que a autoria e materialidade foram comprovadas. Apontou que as ofendidas confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória. Explicou que suas palavras merecem credibilidade. Acrescentou que o réu Andrey foi reconhecido pelas vítimas, como sendo um dos autores do delito. Salientou que o reconhecimento pessoal ou fotográfico é reconhecido pela jurisprudência pátria. Enalteceu que os policiais trouxeram informações detalhadas acerca de como os acusados foram identificados, isto é, por meio de rastreamento do celular de uma das vítimas que indicou que eles estavam em um hotel, na cidade de Marília. Mencionou que a posse da res furtiva inverte o ônus da prova. Anotou que os réus foram surpreendidos na posse do veículo subtraído. Pediu a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Quanto à dosimetria da pena, ressaltou que a pena base deve ser exasperada pelo uso de simulacro de arma de fogo, visto que aumentou a intimidação das vítimas. Pugnou pela fixação do regime fechado (fls. 194/205).

A D. Defesa dos réus, por sua vez, explicou que os acusados contaram a verdade, na fase policial. Pontuou que o autor dos fatos foi o réu Ítalo e, após a subtração do veículo da vítima, deslocou-se até a residência do corréu Andrey. Em seguida, os réus foram perseguidos pela polícia. Salientou que o réu Ítalo sempre foi trabalhador, mas se deparou com dívidas e ficou com receio de perder a residência que alugava. Quanto ao réu Andrey, sustentou que a acusação foi baseada nas declarações das ofendidas, as quais não souberam diferenciar os réus. Argumentou que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos. Pediu a absolvição do réu Andrey. No tocante ao acusado Ítalo, argumentou que ele confessou a tentativa de roubo. Pediu a fixação do regime semiaberto e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em prol do réu Ítalo (fls. 209/215).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade delitiva veio demonstrada pelos

seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 23/27), auto de reconhecimento (fls. 30), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), autos de entrega (fls. 33/35).

A autoria, na mesma toada, é certa, consoante o teor da prova oral a seguir reproduzida.

Vejamos.

Em juízo, a vítima Marilda Soares de Oliveira contou, em síntese, que, no período vespertino, por volta das 14h30, pediu para sua filha levá-la até um escritório, situado na Rua São Paulo. Quando chegou ao local, desceu do veículo, pois uma pessoa já estava em sua espera. Entregou um documento para a funcionária do escritório. Neste momento, a funcionária lhe disse "olha para trás". Olhou e avistou "um bandido em pé" e em posse de uma arma. Sua filha estava no veículo, sentada. O indivíduo estava "com as mãos na arma". Começou a "passar mal". Não conseguia respirar. Notou que o indivíduo colocou 'a arma no peito de sua filha e mandou sair do veículo'. Ele dizia "sai do carro". Ela não saiu, pois ficou em "estado de choque". O indivíduo, novamente, pediu para sua filha sair do automóvel. Ato contínuo, o roubador colocou as mãos na cintura dela e a retirou do veículo. O indivíduo, após, fechou o automóvel e se evadiu. A declarante e sua filha entraram em "choque". Viu 'uma arma enorme'. Acreditou que tinha "perdido sua filha". Os fatos ocorreram por volta das 14h30. O indivíduo estava armado e não viu se ele tinha comparsa. O roubador subtraiu o veículo. Recuperou o automóvel. Na delegacia, realizou o reconhecimento pessoal. Reconheceu o indivíduo na delegacia como sendo aquele que apontou a arma na direção de sua filha. O veículo foi encontrado. Depois que saiu da delegacia, o automóvel lhe foi restituído. Não sabe quanto tempo levou para o veículo ser encontrado. Houve danos em seu automóvel. O veículo foi "riscado". O prejuízo foi de R\$ 400,00. Seu celular, carteira da UNIMED, cartões bancários foram subtraídos. Não recuperou seu celular. O roubador subtraiu as duas bolsas. Sua filha teve seu cartão subtraído. Seu celular custava R\$ 2.500,00. Estava na Rua São Paulo, quando foi abordada. A funcionária do escritório estava no portão. O roubador retirou sua filha do automóvel e se evadiu. O roubador era jovem, deveria ter por volta de 20 anos, magro e alto, moreno claro. No momento da audiência de instrução, não conseguiu reconhecer os acusados. Reconheceu o autor dos fatos na delegacia (fls. 187/189).

Em juízo, a vítima Letícia Soares de Oliveira Dorador não reconheceu os acusados, em razão do trauma que sofreu. Apenas se recordou da arma utilizada (fls. 187/189).

Em juízo, a testemunha policial militar Marcos Antônio de Abreu disse, em resumo, que foram informados, via COPOM, sobre um roubo de veículo na Rua São Paulo. Iniciaram acompanhamento. Na Rua Sargento Leônício, avistaram o automóvel subtraído. Os réus viram a viatura e "correram". Os acusados foram em direção à Rua Luís Daré. Abordaram o acusado Andrey, que estava com volume na cintura. O outro indivíduo se evadiu, em sentido ignorado. O réu Andrey estava na posse de uma pochete que continha cigarro e celular. No veículo, encontraram uma máscara azul, no assoalho do passageiro. Teve contato com as vítimas na delegacia. Na delegacia, a vítima reconheceu o autor dos fatos e informou que fora abordada por um indivíduo magro, que usava máscara azul e com tatuagens no pescoço. A Força Tática encontrou o simulacro de arma de fogo e os pertences das ofendidas. Os objetos foram encontrados na residência de um dos acusados. Andrey disse que Ítalo passou na residência dele e forneceu seu endereço. A Força Tática encontrou Ítalo. Não soube de quem era o simulacro. O roubo ocorreu na Rua São Paulo, Jardim Bela Vista. No veículo, havia duas pessoas. Andrey estava com volume na cintura, que consistia numa pochete. Identificaram o corréu através das informações repassadas pelo Andrey. A Força Tática encontrou o Ítalo. No primeiro momento, o réu Andrey negou a autoria do crime e contou que Ítalo passou em sua residência e não sabia que o veículo era roubado. Contudo, a vítima reconheceu Andrey como sendo um dos autores.

Não conhecia os acusados do meio policial. As vítimas contaram que duas pessoas praticaram o delito, sendo que o indivíduo que portava a arma estava com uma máscara de cor azul e tinha tatuagem no pescoço. Teve contato com as vítimas na delegacia. Encontrou o veículo no cruzamento das vias públicas. Depois de dez ou quinze minutos do roubo, deparou-se com o veículo (fls. 187/189).

Em juízo, a testemunha policial Militar Renan Giorgi Rocha dos Santos narrou, em síntese, que fazia patrulhamento, quando foi irradiada ocorrência de roubo de veículo HB20, com dois indivíduos. A equipe policial da 4ª Companhia localizou o veículo com dois indivíduos. O veículo tentou se evadir da viatura. Os indivíduos tentaram se evadir “a pé”. O réu Andrey foi detido. Abordaram o acusado Ítalo, que tinha as mesmas características repassadas. O réu Ítalo estava em atitude suspeita, em frente a uma praça. Durante a entrevista, Ítalo relatou sua participação no delito. Na residência de Ítalo, situada na Rua Valter Barreto, encontraram bolsa, carteira com cartões em nome da vítima e um simulacro de arma de fogo. Conduziu Ítalo até a delegacia. As características físicas de Ítalo foram repassadas. O réu Andrey indicou o bairro onde Ítalo poderia residir. Ítalo foi encontrado a uma distância de cinco quarteirões da residência dele. O simulacro estava no imóvel de Ítalo. Não conversou com o réu Andrey. Ítalo indicou onde estavam os objetos subtraídos. O roubo ocorreu às 14h. Depois de trinta minutos, a equipe localizou o automóvel. Ítalo foi abordado no Bairro Santa Edwiges (fls. 187/189).

Em juízo, a testemunha policial militar Alisson Seles Guedes asseverou, em suma, que o COPOM irradiou as características dos indivíduos. Deparam-se com o veículo roubado, em alta velocidade. Abordaram o veículo. Os indivíduos tentaram se evadir. O acusado Andrey foi abordado e ele estava em posse de uma pochete, contendo RG e celular. Na delegacia, a vítima reconheceu Andrey como sendo o autor do roubo. A Força Tática identificou o segundo indivíduo que tinha se evadido da viatura. Andrey disse que Ítalo não sabia que o veículo era roubado. Não sabe onde Ítalo foi encontrado. Participou da primeira diligência. Ítalo foi encontrado, posteriormente. Ítalo foi encontrado em razão das características repassadas. Não conhecia os acusados do meio policial. A vítima disse que o roubador era de pele branca, com tatuagem no pescoço e usava máscara azul. O veículo foi encontrado depois de 15 minutos. O simulacro foi encontrado com o Ítalo, pela equipe de Força Tática (fls. 187/189).

Em juízo, a testemunha de defesa Pedrina Dalpino falou, de forma abreviada, que é amiga do Andrey. Disse que Ítalo apareceu com o veículo. Andrey trabalhava com a avó dele. Conhece Andrey há 23 anos. Ele é um bom filho. Soube que Ítalo levou Andrey para “dar uma volta de carro” (fls. 187/189).

Em juízo, a testemunha de defesa Gabriele Fernandes de Souza Miranda asseverou, em resumo, que conhece os acusados e é amiga deles. Ítalo era namorado de sua amiga e ele sempre trabalhou. Andrey trabalhava como servente de pedreiro (fls. 187/189).

No interrogatório judicial, o réu Andrey Gabriel de Oliveira declarou, em síntese, que dormiu na residência de sua avó, no dia dos fatos. Ítalo passou em sua residência para “dar uma volta de carro”. Não sabia que o automóvel era roubado. Durante o trajeto, depararam-se com policiais. Teve ciência dos fatos na delegacia, onde as vítimas apontaram o interrogando como sendo o autor dos fatos. Não praticou o roubo. Tem antecedentes criminais. Já foi absolvido no processo criminal que versava sobre roubo. Tem 20 anos. Trabalhava e ajudava sua avó. Fazia “bicos” de pedreiro. Sempre ajudou seus familiares. Reside no Bairro Jardim Vania Maria. É perto do Bairro Bela Vista e Vista Alegre. Cortaria cabelo no Bairro Santa Edwiges, perto de sua residência. Ítalo apareceu e “saiu com ele de veículo”. O Ítalo não tem veículo. Teve ciência de que o veículo HB20 era da vítima, na delegacia. Não se lembrou da cor do automóvel. Ítalo lhe convidou para “dar uma volta”. Na delegacia, não confessou a autoria. Apenas disse que Ítalo passou em sua residência. Não praticou o roubo. A esposa de Ítalo tinha um veículo Gol, de cor

branca (fls. 187/189).

No interrogatório judicial, o réu Ítalo Santos Oliveira afirmou, em resumo, que roubou o veículo. Estava com dificuldades financeiras. Trabalhava, residia em imóvel alugado e sua esposa estava grávida. Sua genitora estava com “começo de derrame”. Seria despejado e não teria onde morar. Ligou para Andrey e lhe contou que tinha subtraído o automóvel. Andrey lhe pediu para passar na residência para “ver o que fariam”. Os policiais lhe abordaram. Estava “desesperado” e foi até a sua residência. Está arrependido. 'Gostaria de ressarcir o prejuízo da vítima'. 'Era o primeiro filho que sua esposa esperava'. Ela não trabalhava. Não tinha veículo. Tinha apenas uma motocicleta que foi roubada. Sua esposa possui automóvel Gol, de cor branca. Está preso há cinco meses. Passou na residência de Andrey “para dar uma volta”, com o veículo subtraído. Abriu a porta do veículo e pediu para a vítima descer. Estava na posse de simulacro. “Deu três voltas no quarteirão a pé”. Havia duas vítimas, sendo que uma delas estava no portão, enquanto a outra estava no interior do automóvel. A vítima tentou abrir a porta do veículo. Não usou arma de fogo, apenas um simulacro. 'Para uma pessoa comum, o simulacro parece ser uma arma de fogo'. Quando chegou ao local, o automóvel estava estacionado. Não tem tatuagem no pescoço. Andrey dirigia o veículo quando foram abordados pelos policiais. “Saiu correndo” e foi para sua residência (fls. 187/189).

Compulsando os autos, denota-se que a autoria e materialidade delitiva foram sobejamente comprovadas. Com efeito, sob o crivo do contraditório, a vítima Marilda descreveu, com detalhes, a dinâmica dos fatos. Veja-se que a citada ofendida narrou que, no dia dos fatos, pediu para sua filha Letícia levá-la até um escritório. Ao chegarem ao local, desceu do veículo, ocasião em que notou que um indivíduo, na posse de arma de fogo, abordou a sua filha, no interior do veículo. O indivíduo dizia para ela descer do automóvel. Ato contínuo, o roubador retirou sua filha do veículo e se evadiu. Após o ocorrido, contou que, na delegacia, reconheceu o réu Andrey como sendo o autor do crime.

Nesta senda, urge salientar que em crime patrimonial, é cediço que a palavra da vítima é de suma importância, especialmente quando vem corroborada por outros elementos de prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DEFESA. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Mérito. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Acusado preso em flagrante na posse da res furtiva e do simulacro de arma utilizado na ação delitiva. Dosimetria escorreita. Regime inicial aberto corretamente fixado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJSP - Apelação nº: 0002611-56.2017.8.26.0542, Relator(a): Camargo Aranha Filho Comarca: Osasco, Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 08/11/2022, Data de publicação: 08/11/2022).

Ademais, além das robustas palavras da ofendida, tem-se que os policiais militares Marcos, Alisson e Renan prestaram depoimentos uníssomos, na fase judicial. Depreende-se que tais testemunhas afirmaram que o COPOM irradiou a ocorrência de roubo de um veículo HB20. Em seguida, os policiais da 4ª Companhia se depararam com o automóvel subtraído, no qual havia duas pessoas. Os indivíduos tentaram se evadir da abordagem policial, mas o acusado Andrey foi detido. Em busca pessoal, o réu Andrey falou que o segundo indivíduo era o corréu Ítalo e indicou o local onde poderia ser encontrado. Na posse de tais informações, os policiais da Força Tática lograram êxito em abordar o réu Ítalo. Na residência dele, foram apreendidos os pertences das vítimas, bem como um simulacro de arma de fogo.

Nessa seara, vale consignar que os depoimentos dos policiais militares são provas idôneas para embasarem o édito condenatório. Nesse sentido:

“APELAÇÕES Roubo majorado Artigo 157, §2º, inc II do Código Penal - Preliminar Nulidade reconhecimento Preliminar rejeitada. Mérito - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade comprovadas Palavra da vítima Validade Precedentes Depoimentos das testemunhas Credibilidade Condenação mantida Pena Dosimetria Penas corretamente aplicadas - Regime prisional inicial fechado Único adequado ao caso APELOS DESPROVIDOS - Destaco que inexiste qualquer fato que ponha em suspeição o depoimento prestado pelo policial, o qual presta serviço de extrema relevância à sociedade e não possui, a priori, motivo algum para sordidamente incriminar os acusados. Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54). A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11). Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis: “PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato - Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95). “Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais civis, empobrecidos que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem corretamente”. (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação nº. 0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador Marco Antonio Marques da Silva). Destarte, não havendo motivos plausíveis para desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública, seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos até porque os prestou sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal. Enfatizo, também, que não se produziu qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal” (TJSP - Apelação nº 1521051-56.2021.8.26.0228, Relator(a): Silmar Fernandes, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/11/2022, Data de publicação: 07/11/2022).

Dessa forma, tendo em vista todo o arcabouço probatório, com todo respeito à nobre e combativa Defesa, restou evidenciado que ambos os acusados praticaram o delito de roubo contra as vítimas Marilda e Letícia. Ora, não se pode olvidar que os acusados estavam no interior do veículo subtraído, quando foram surpreendidos pelos policiais da 4ª Companhia. Dessa forma, considerando que os acusados foram flagrados na posse da res furtiva, minutos depois da prática do crime de roubo, conforme os relatos testemunhais, tais circunstâncias invertem o ônus da prova, de modo que caberia aos acusados, especialmente o réu Andrey, que negou a autoria, comprovar a posse de boa fé. Nessa linha:

ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor validade

depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO roubo inversão da posse ocorrência desnecessidade de posse mansa e pacífica Súmula 582 do STJ. PENA reprimenda mantida maus antecedentes mantidos reincidência e confissão majorantes mantidas regime fechado (TJSP - Apelação nº 1501999-74.2021.8.26.0616, Relator(a): Mens de Mello, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/10/2022, Data de publicação: 19/10/2022).

De mais a mais, cumpre mencionar que, ao contrário do que sustentou a nobre Defesa, as palavras do acusado Andrey não merecem guarida. Isso porque, em que pese ter negado a autoria, em seu interrogatório judicial, bem como ter mencionado que o corréu passou em sua residência para dar uma “volta de carro” e que não tinha ciência de que o referido veículo era subtraído, tal alegação ficou isolada do conjunto probatório. Ora, insta salientar que tal versão é destoante do teor narrado pelo acusado Ítalo, o qual, em juízo, contou que, logo após o crime de roubo, ligou para o réu Andrey, oportunidade em que relatou sobre o ocorrido, ou seja, a subtração dos pertences da vítima, mediante violência e grave ameaça. Em seguida, Ítalo asseverou que o corréu André lhe pediu para passar em sua residência para “ver o que fariam”. Dessa forma, ficou evidenciado que a narrativa do réu Andrey não corresponde à verdade dos fatos.

Ademais, não se pode desconsiderar que o réu Ítalo, na fase policial, afirmou que ele e o corréu Andrey praticaram o crime de roubo, sendo que o réu Andrey foi quem abordou as vítimas, na posse do simulacro, nessas palavras: “Que fui preso na minha casa e minha esposa sabe não me lembrando o telefone dela. Nesta data chamei meu colega ANDREI para andarmos pelas ruas com o fim de localizarmos uma vítima e conseguirmos dinheiro a fim de comprarmos drogas. Eu tinha um simulacro de arma de fogo sendo que o entreguei ao ANDREI e logo encontramos as vítimas que estavam conversando na Bela Vista. Eu fui dar uma olhada no quarteirão para verificar se tinha alguma viatura da polícia militar enquanto o ANDREI, de posse do simulacro, localizou as vítimas e roubou delas o veículo HB 20. Andamos um pouco quando já fomos abordados por policiais militares, sendo que ANDREI foi logo capturado enquanto eu consegui fugir. Fui para minha casa quando em seguida policiais militares chegaram e localizaram comigo o simulacro, além de uma das bolsas da vítima. Dispensamos tudo em um mato e depois os policiais conseguiram recuperar somente uma das bolsas, mas não sei onde foi parar a outra nem o celular” (fls. 12). (g.n.)

Nessa toada, insta mencionar que a versão do réu Ítalo prestada na fase policial foi confirmada pelos policiais militares, em juízo, os quais asseveraram que as vítimas reconheceram o réu Andrey como sendo o autor do crime de roubo e que estava na posse do simulacro. Acrescente-se, ainda, que o reconhecimento pessoal do réu Andrey está consubstanciado no documento de fls. 30. Dessa forma, não há dúvidas de que a autoria do delito também recaiu sobre o réu Andrey.

Demais disso, soma-se, ainda, o fato de que ambos os acusados tentaram se evadir quando avistaram a viatura policial, conforme os depoimentos dos policiais, o que rechaça a tese defensiva de réu Andrey, no sentido de que apenas estava na companhia do corréu Ítalo e que desconhecia a origem espúria do automóvel. Nessa linha, cabe colacionar o entendimento exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso semelhante, na qual a narrativa do acusado era destoante das demais provas colhidas em juízo:

“EMENTA: Roubos qualificados por comparsaria, em concurso formal (art. 157, §2º, II, c.c. art. 70 do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.

Flagrante inquestionável. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento, e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime inicial fechado único possível. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo improvido. Afirmam que estavam em patrulhamento de rotina, quando viram dois indivíduos passando de bicicleta, e estes, percebendo a presença da viatura, passaram a empreender maior esforço no deslocamento, chamando a atenção da guarnição. Relatam que, durante a perseguição, os agentes arremessaram objetos no telhado de uma casa, e um deles conseguiu se evadir. Esclarecem, por fim, que abordaram o acusado e, realizadas buscas no telhado da casa, encontraram dois telefones celulares e um simulacro de arma de fogo. Informam, por fim, que o acusado admitiu informalmente a prática do roubo. Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura. E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da lei. Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao demais do contexto probatório. A jurisprudência pátria, a esta altura, tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua essência. Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 718028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022, DJE 21/2/2022). No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida por João Hudson em Juízo, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improvada. O acusado nega a prática delitiva, dizendo que estava na companhia de outro indivíduo, de bicicleta, e que esse indivíduo desceu e foi abordar as vítimas, que não conhecia, assim como não sabia que ele iria assaltá-los, asseverando que permaneceu parado na bicicleta, sem participar do roubo, e, após a prática do crime, ambos se evadiram (SAJ). "Data venia". Nesses termos, aceitar sua versão, diante de tantas e tamanhas evidências em sentido reverso no processo, seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade. O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui. Enfim. Não há, nem de longe, fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é plena, categórica. E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam. Onde o quadro probatório indicar como autor do roubo qualificado por comparsaria exatamente aquele que apontado e responsabilizado." (TJSP - Apelação Criminal nº 1500561-25.2022.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, Relator(a): Luis Soares de Mello, Comarca: Guarujá, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/11/2022, Data de publicação: 07/11/2022).

De mais a mais, vale ressaltar que a majorante do concurso de agentes também ficou comprovada nos autos, eis que ficou extenuada de dúvidas de que os acusados praticaram o crime de roubo contra as ofendidas Marilda e Leticia, com liame subjetivo entre eles, visto que, restou claro que os agentes agiram ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. Destaca-se que para o reconhecimento do concurso de agentes não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. Além disso, não se pode desconsiderar o

fato de que ambos os acusados foram surpreendidos na posse do veículo subtraído, minutos após a consumação do delito de roubo, o que também deixa evidenciado a comparsaria. Nesse sentido:

“Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Recurso da Defesa preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento realizado. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas ou fixação de pena-base mínima, afastamento da qualificadora referente à arma de fogo, redução da fração de aumento pelo concurso de agentes e fixação de regime inicial semiaberto. Preliminar rejeitada. Mérito - Materialidade e autoria incontroversas Prisão em flagrante réu e três comparsas, usando duas motocicletas, com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares e dinheiro, sendo três as vítimas. Réu reconhecido pessoalmente. Celular de uma das vítimas apreendido em poder do acusado. Réu confesso. Delitos de roubo consumados. Não cabimento do afastamento das majorantes, eis que comprovadas. Manutenção da condenação. Dosimetria pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução pela atenuante da confissão. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em frações adequadas. Exasperação decorrente do concurso formal de três delitos. Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa improvido. Também restou claro que os agentes agiram ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. Destaca-se que para o reconhecimento do concurso de agentes não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. Os delitos de roubo foram consumados. Os roubadores fugiram do local dos fatos, com os bens e valores de três vítimas. Duas vítimas perderam a posse de seus celulares e a terceira, perdeu a posse de quantia em dinheiro, de modo que os delitos foram consumados. Nem tudo foi recuperado. A Súmula 582 do C. STJ dispõe: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica”. No tocante ao delito de receptação, a r. sentença absolveu o acusado, e não há recurso Ministerial buscando modificação” (TJSP - Apelação nº 1511354-74.2022.8.26.0228, Relator(a): Ely Amioka, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 09/11/2022, Data de publicação: 09/11/2022).

Ademais, com todo respeito à nobre e combativa defesa, não há que se falar na prática do crime de roubo, na modalidade tentada. Isso porque os acusados lograram êxito em consumir o crime de roubo, eis que subtraíram os pertences das ofendidas (veículo HB20, cartões bancários, aparelho celular e bolsas), mediante emprego de violência e grave ameaça exercida mediante o uso de simulacro de arma de fogo. No caso telado, tem-se que os réus obtiveram a posse dos pertences das ofendidas, ou seja, retiraram os objetos da esfera de vigilância delas, ainda que durante breve lapso temporal. Ademais, denota-se que a posse mansa e pacífica do bem não é requisito para consumação do crime patrimonial, na esteira do entendimento do STJ, conforme a Súmula 582 (Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica).

Por fim, tendo em vista que os acusados praticaram o delito de roubo com emprego de simulacro, afasto a causa de aumento de pena do art. 157, §2-A, II, do CP (emprego de arma de fogo).

O conjunto probatório amealhado aos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito. Isto posto, o édito condenatório pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena

RÉU ANDREY GABRIEL DE OLIVEIRA (19 ANOS)

Na primeira fase, atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, cumpre destacar que o réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 55/56. Entretanto, as circunstâncias nas quais o crime de roubo foi praticado são desfavoráveis, tendo em vista que o delito foi praticado com o emprego de simulacro de arma de fogo, o que causou maior intimidação das ofendidas. Além disso, não se pode desconsiderar o abalo psicológico sofrido pela vítima Marilda, conforme suas declarações durante a audiência de instrução, eis que o simulacro foi apontado em direção de sua própria filha, Letícia. Ademais, as consequências do delito também são desfavoráveis, visto que a vítima Marilda ressaltou que seu aparelho celular adquirido por R\$ 2.500,00 não foi recuperado, bem como teve elevado prejuízo material para o conserto do automóvel subtraído. Por fim, destaca-se que o réu Andrey possui personalidade distorcida, já que registra ato infracional na Vara da Infância e Juventude, conforme certidão de fls. 55/56. Desta feita, fixo a pena base elevada em 2/3 ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, visto que o réu tinha 19 anos, à época dos fatos. Dessa forma, reduzo a pena em 1/6, o que resulta em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2, II, do CP (concurso de pessoa). Logo, elevo a pena em 1/3, o que resulta em 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

RÉU ITALO SANTOS OLIVEIRA (21 anos)

Na primeira fase, atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, cumpre destacar que o réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 192. Entretanto, as circunstâncias nas quais o crime de roubo foi praticado são desfavoráveis, tendo em vista que o delito foi praticado com o emprego de simulacro de arma de fogo, o que causou maior intimidação das ofendidas. Além disso, não se pode desconsiderar o abalo psicológico sofrido pela vítima Marilda. Ademais, as consequências do delito também são desfavoráveis, visto que a vítima Marilda ressaltou que seu aparelho celular adquirido por R\$ 2.500,00 não foi recuperado. Desta feita, fixo a pena base elevada em 1/2 ou seja, 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Nessa senda, com todo respeito à douta defesa, o réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ora, em que pese ter admitido a autoria do delito, tem-se que o réu não colaborou com a Justiça, visto que quis isentar a responsabilidade criminal do corréu Andrey, ao declarar que o comparsa não estava consigo no momento da prática delitiva.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2, II, do CP (concurso de pessoa). Logo, elevo a pena em 1/3, o que resulta em 08 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável dos réus.

Ante o montante da pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso concreto, de acordo com os critérios existentes no artigo 59, do CP, fixo o regime inicial FECHADO para início de cumprimento da reprimenda

privativa de liberdade. Nesse ínterim, com todo respeito à nobre defesa técnica, os acusados não fazem jus ao regime semiaberto, eis que tal regime é incompatível com a prática de crime exercido com emprego de violência e grave ameaça e não atende às finalidades da reprimenda. Nesse sentido:

“Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. Recurso da Defesa preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento realizado. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas ou fixação de pena-base mínima, afastamento da qualificadora referente à arma de fogo, redução da fração de aumento pelo concurso de agentes e fixação de regime inicial semiaberto. Preliminar rejeitada. Mérito - Materialidade e autoria incontroversas Prisão em flagrante réu e três comparsas, usando duas motocicletas, com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares e dinheiro, sendo três as vítimas. Réu reconhecido pessoalmente. Celular de uma das vítimas apreendido em poder do acusado. Réu confesso. Delitos de roubo consumados. Não cabimento do afastamento das majorantes, eis que comprovadas. Manutenção da condenação. Dosimetria pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução pela atenuante da confissão. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em frações adequadas. Exasperação decorrente do concurso formal de três delitos. Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. Preliminar rejeitada. Recurso da Defesa improvido. Quanto ao regime prisional, foi fundamentadamente fixado o inicial fechado, o que fica mantido. O regime inicial fechado é o único compatível com a prática de roubo, sobretudo o duplamente majorado, diante da gravidade do caso concreto. No caso em comento, o réu demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, praticando o delito de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. Demonstrou ainda ousadia e reprovabilidade, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Incabível, portanto, a fixação de regime inicial mais brando” (TJSP - Apelação nº 1511354-74.2022.8.26.0228, Relator(a): Ely Amioka, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 09/11/2022, Data de publicação: 09/11/2022).

Diante da gravidade do delito e do total da pena arbitrada, do fato de se tratar de crime patrimonial cometido com violência e grave ameaça à pessoa, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Incabível também, pelos mesmos motivos, o sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu ANDREY GABRIEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial FECHADO; e o réu ITALO SANTOS OLIVEIRA, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime FECHADO e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ambos pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Nego aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, eis que responderam custodiados por este processo. Ademais, denota-se que a prisão cautelar dos acusados é medida que se impõe, para assegurar a ordem pública e a paz social, notadamente tendo em vista a gravidade da conduta dos acusados, os quais praticaram crime patrimonial, com emprego de violência e grave ameaça contra duas vítimas, com emprego de simulacro de arma de fogo, em via pública e em plena luz do dia. Nesse sentido:

“Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória pelo art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, fixando regime inicial fechado. Recurso Defensivo buscando, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade, e arguindo nulidade em razão do reconhecimento na fase extrajudicial. No mérito, busca a absolvição por

falta de provas. Preliminares rejeitadas prisão em flagrante convertida em preventiva de forma justificada. R. sentença que justificou a manutenção da custódia cautelar. Art. 226 do CPP recomendação, e não obrigatoriedade. Ademais, neste caso, existe reconhecimento pessoal positivo na fase extrajudicial e em juízo. Mérito Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em flagrante - Réu que, juntamente com comparsas, e com grave ameaça e simulação de porte de arma de fogo, praticou o roubo do veículo onde estava uma das vítimas, e a outra, foi abordada no portão da garagem. Veículo que foi utilizado na prática de outros crimes. Policiais que relataram como investigaram e prenderam o acusado e como identificaram o co-denunciado Rodrigo. Réu Lucas reconhecido desde a fase extrajudicial. Manutenção da causa de aumento, consistente em concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura. Roubo consumado. Manutenção da condenação. Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal Na segunda fase, aumento decorrente da circunstância agravante da reincidência. Na terceira etapa, majoração justificada pela presença de uma causa de aumento. Não cabimento de penas restritivas de direitos. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Preliminares rejeitadas. Recurso Defensivo desprovido. Verifica-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada. Com efeito, não faria sentido que o réu, que respondeu ao processo preso, fosse colocado em liberdade neste momento processual, em que está mais evidenciada a sua culpabilidade. Ressalta-se, outrossim, que inexiste direito adquirido ao réu, ora apelante, em lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando a necessidade da custódia cautelar estiver devidamente justificada, tal como ocorreu no caso em comento. Nesse sentido já decidiu o C. STJ: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste no periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a r. sentença condenatória que a manteve fez menção à periculosidade do recorrente, evidenciada pela reincidência e pelos maus antecedentes, fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar já no início do feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a contumácia delitiva do recorrente. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 74.642/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017). Assim, presentes os requisitos legais, deve ser mantida a custódia cautelar do réu, rejeitando-se a preliminar arguida" (TJSP - Apelação nº 1538484-25.2021.8.26.0050, Relator(a): Ely Amioka, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 03/11/2022, Data de publicação: 03/11/2022).

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por fim, quanto aos objetos apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 31/32 (máscara facial e simulacro de arma de fogo) determino a destruição.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a

exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA